

Del proyecto del nuevo Estado de Excepción en Chile

Análisis Político

Autor: Reinaldo José Ríos Cataldo. Abogado y Cientista Político

Santiago, 18 de agosto de 2026

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó formalmente al Senado, el 17 de agosto de 2026 y con suma urgencia, un proyecto de reforma constitucional que crea un nuevo estado de excepción de seguridad pública, orientado a combatir el crimen organizado y el terrorismo en zonas, barrios o polígonos delimitados. La iniciativa forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y llega al Congreso luego de semanas de ajustes internos, motivados en buena medida por los reparos que su diseño original generó entre las propias Fuerzas Armadas.

Alcance de la reforma: once cambios a la Constitución

El proyecto no se agota en la creación de un nuevo estado de excepción: contempla once modificaciones a la Carta Fundamental. Entre las más relevantes figuran la incorporación, en el artículo 1º, del deber del Estado de resguardar la seguridad pública —como mandato constitucional autónomo, equivalente al que hoy existe respecto de la seguridad nacional—; un nuevo artículo 9º bis que habilita regímenes penitenciarios diferenciados, con restricciones a las comunicaciones, visitas y traslados de quienes sean condenados por crimen organizado o terrorismo; la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la pérdida, por quince años, del acceso a prestaciones estatales en salud, educación, trabajo y seguridad social, además de beneficios intrapenitenciarios y sustitutivos de la pena; y la creación de un registro de organizaciones criminales, cuya inscripción incidirá en la determinación de responsabilidad penal, sin relevar al Ministerio Público de la carga de acreditar la participación de cada imputado. El texto también faculta al Presidente de la República para declarar a una organización como terrorista o de crimen organizado, previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional; esa declaración debe ser ratificada o rechazada —sin posibilidad de modificarla— por dos tercios de los senadores en ejercicio, en sesión secreta y dentro de un plazo de cinco días.

Características del nuevo estado de excepción

En lo específico, el proyecto amplía las causales que hoy habilitan los estados de excepción tradicionales: en lugar de exigir una "grave alteración del orden público", bastará con una "amenaza grave e inminente" a la seguridad pública o su afectación grave. Sus rasgos centrales son los siguientes:

- **Duración:** hasta 120 días corridos, prorrogables una vez por igual período mediante decreto presidencial; toda extensión posterior requiere autorización del Congreso Nacional. El plazo es sustancialmente mayor a los 30 días que contemplaba el borrador preliminar conocido a comienzos de agosto.
- **Aplicación focalizada:** puede decretarse en áreas urbanas o rurales específicas —zonas, barrios o polígonos— que enfrenten amenazas graves e inminentes, sin necesidad de extenderse a todo el territorio nacional.
- **Facultades del Ejecutivo durante su vigencia:** suspender o restringir la libertad de desplazamiento y los derechos de reunión y asociación; autorizar la interceptación, apertura o

registro de comunicaciones y documentos; y disponer la requisición de bienes, entre otras medidas operativas dirigidas a desarticular a las bandas criminales.

El nudo del mando

El punto más disputado del proyecto —y el que concentró la negociación política de las últimas semanas— fue la definición de la cadena de mando. En los estados de excepción tradicionales, como los de Emergencia o Catástrofe, el mando recae siempre en un jefe de la Defensa Nacional, oficial de las Fuerzas Armadas. El diseño preliminar de este nuevo estado de excepción rompía esa regla: radicaba el mando en un Oficial General de Carabineros, relegando a las Fuerzas Armadas a un rol de apoyo logístico y de resguardo perimetral, coordinado a través del Ministerio de Defensa, bajo el argumento de mantener a la policía —y no a los militares— en la conducción de los operativos contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Esa fórmula generó inquietud en sectores castrenses y en parlamentarios oficialistas, que advirtieron sobre los riesgos de subordinar a las Fuerzas Armadas a un mando policial en operativos de alta complejidad. El reparo llegó a una instancia formal el viernes 14 de agosto, cuando el ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo una reunión de cerca de una hora, en el Ministerio de Seguridad, con los generales auditores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, encuentro articulado por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN). Según trascendió, Arrau mostró disposición a ajustar el diseño original para evitar un choque institucional, evaluando dos caminos: corregir el texto antes de su ingreso al Congreso o introducir indicaciones durante la tramitación legislativa.

El texto finalmente ingresado el 17 de agosto recogió, al menos en parte, esa inquietud: eliminó la exigencia de que el mando recayera específicamente en un Oficial General de Carabineros y la reemplazó por una fórmula más amplia, según la cual las zonas afectadas "quedarán bajo la dependencia inmediata de la autoridad que designe el Presidente de la República". El ajuste abre la puerta a que el mando pueda recaer también en un oficial de las Fuerzas Armadas y no exclusivamente en Carabineros, aunque la delimitación precisa de competencias entre ambas instituciones —el punto que más preocupaba a los uniformados— quedará entregada a una ley orgánica constitucional posterior, lo que probablemente reabrirá parte de la discusión durante la tramitación.

Otro flanco: la disidencia desde Salud

La reforma abrió, además, una fricción inesperada dentro del propio gabinete. La ministra de Salud, May Chomali, cuestionó públicamente la norma que priva de prestaciones estatales de salud a los condenados por crimen organizado o terrorismo, advirtiendo que podría resultar incompatible con la garantía constitucional del derecho a la protección de la salud. Su reparo fue respaldado por exautoridades sanitarias de distintos gobiernos y reconocido, incluso, por parlamentarios oficialistas, lo que anticipa que este punto también podría ser objeto de ajustes durante la discusión en el Senado.

Tramitación y quórum

El proyecto se tramita con suma urgencia, lo que fija en la práctica un plazo de discusión de 15 días. Por tratarse de una reforma constitucional, su aprobación requiere el voto favorable de cuatro séptimos de los senadores en ejercicio —29 votos—, quórum que el oficialismo no tiene asegurado con sus propios votos y que lo obliga a negociar con sectores de oposición y a despejar dudas surgidas incluso dentro de Chile Vamos. En ese contexto, la disposición del Gobierno a ceder en el diseño del mando y a revisar las

restricciones a las prestaciones de salud responde menos a un cambio de convicción que a un cálculo de votos: sin esas correcciones, la reforma corre el riesgo de no reunir el respaldo necesario en el Senado.

CONCLUSIÓN.-

La reforma pro seguridad del Gobierno enfrenta, así, una doble prueba. La primera es institucional: aunque el texto ingresado ya flexibilizó la cadena de mando para no imponer una subordinación estricta de las Fuerzas Armadas a Carabineros, la definición final de competencias operativas entre ambas instituciones —hoy diferida a una ley orgánica constitucional— será determinante para que la coordinación entre policías y militares funcione en terreno sin generar zonas grises de responsabilidad. La segunda prueba es política: entre los reparos castrenses, las dudas del propio gabinete en materia de salud y la necesidad de sumar 29 votos en el Senado, el Ejecutivo deberá seguir cediendo espacio durante la tramitación si quiere que esta reforma constitucional se convierta en ley antes de que la urgencia inicial se diluya en el debate parlamentario.

RJRIOSC.- Abg

Fuentes consultadas

- La Tercera, "120 días corridos e interceptación de comunicaciones: los detalles del nuevo estado de excepción de la reforma de Seguridad de Kast" — <https://www.latercera.com/politica/noticia/hasta-120-dias-corridos-e-interceptacion-de-comunicaciones-los-detalles-del-nuevo-estado-de-excepcion-de-la-reforma-de-seguridad-de-kast/>
- La Tercera, "Reforma de seguridad: gobierno persiste en 11 modificaciones a la Constitución y amplía facultades en nuevo estado de excepción" — <https://www.latercera.com/nacional/noticia/reforma-de-seguridad-gobierno-persiste-en-11-modificaciones-a-la-constitucion-y-amplia-facultades-en-nuevo-estado-de-excepcion/>
- BioBioChile, "Kast ingresa al Senado reforma de seguridad con suma urgencia: contempla 8 medidas" — <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/08/17/kast-ingresa-al-senado-reforma-de-seguridad-con-suma-urgencia-contempla-8-medidas.shtml>
- BioBioChile, "Gobierno evalúa cambios a nuevo estado de excepción tras reunión con generales auditores de las FF.AA." — <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/08/16/gobierno-evalua-cambios-a-nuevo-estado-de-excepcion-tras-reunion-con-generales-auditores-de-las-ff-aa.shtml>
- BioBioChile, "Ministra Chomali pone reparos a reforma proseguridad por dejar sin prestaciones de salud a condenados" — <https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2026/08/14/ministra-chomali-pone-reparos-a-reforma-proseguridad-por-dejar-sin-prestaciones-de-salud-a-condenados.shtml>
- El Mostrador, "Reforma en seguridad propone estado de excepción de 120 días e interceptación de comunicaciones" — <https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2026/08/17/reforma-en-seguridad-propone-estado-de-excepcion-de-120-dias-e-interceptacion-de-comunicaciones/>
- Cooperativa.cl, "Gobierno ingresó reforma constitucional que limita derechos y prestaciones para criminales" — <https://www.cooperativa.cl/noticias/site/artic/20260817/pags-amp/20260817193641.html>
- Infobae, "Gobierno de Kast ingresa al Senado reforma de seguridad contra el crimen organizado" — <https://www.infobae.com/america/agencias/2026/08/18/gobierno-de-kast-ingresa-al-senado-reforma-de-seguridad-contra-el-crimen-organizado/>